

KIDA Brief

No. 2021-자원-18

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국가재난관리와 연계한 국방재난대응체계 발전방향 연구

김경곤, 우제웅, 손윤진, 최수빈
국방자원연구센터

배경과 목적

국가 재난에 효율적으로 대응하기 위하여 국방재난대응체계하 군의 임무와 역할을 정립하고 그에 부합하는 재난 장비·물자 확보 범위 및 관리방안 제시 필요

◎ 기존 국방재난대응체계의 문제점

- 「국방 재난관리 훈령」상 “재난피해복구 대민지원”의 하위개념에 법적 근거가 상이한 “민간 재난 대응·복구 지원”과 “긴급구조 지원”이 포함되어 국방재난대응 운용개념에 혼선 초래
- 재난대응부대별 지휘통제권이 상이하여 이중 지휘·통제의 상황 발생
- 재난대응부대가 보유한 일부 장비·물자의 소요 충족률이 다소 낮은 실정

수행 결과

「국방 재난관리 훈령」(21년 3월 개정)에 연구안 반영

◎ 기존 “재난피해복구 대민지원”을 “민간 재난 대응·복구 지원”과 “긴급구조 지원”으로 대체

- 국방재난 개념을 법적 근거에 따라 군내 재난, 민간 재난, 긴급 구조, 해외 재난으로 병렬적 구분이 용이

◎ 합참과 각 군 본부로 이원화된 재난대응부대의 지휘통제권을 합참으로 일원화

◎ 재난대응부대의 장비·물자 인가관리 조항을 신설하여 책임 있는 관리 임무 부여

◎ 향후 발전 방향

- 재난관리 주관기관에서 군의 민간 재난 대응·복구 지원에 대한 비용을 원활히 정산할 수 있도록 주관기관이 기획재정부로부터 목적예비비 지출 승인을 득하는 방법 고려 필요
- 평시 재난대응안전한국훈련 등을 통해 재난상황 발생 시 민·군 재난대응협력체계의 효율적 작동을 수시 점검 필요

재난이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서, 크게 자연재난과 사회재난으로 구분된다. 현재는 코로나19로 인해 자연재난뿐만 아니라 감염병 등의 사회재난에 대해서도 국가 차원에서 총력을 기울여 대응할 필요성이 강조되고 있다. 향후 국가 차원에서 재난 상황에 보다 효율적으로 대응하기 위해 우리 군의 임무와 역할 정립이 필요한 실정이다.

본 연구는 국가재난대응체계와 연계한 국방 재난대응의 기본 운용개념을 설정하고, 재난대응을 위한 국방부 및 군의 임무와 역할을 정립하며, 임무와 역할에 부합하는 재난 장비·물자 확보 범위 및 활용방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

국가재난대응체계는 과거 각종 재난 사고를 거치며 지속적으로 변화하였다. '90년대까지 국가재난대응체계는 주로 풍수해 등의 자연재해를 중심으로 운영되어온 바, 다수의 병력과 장비를 보유한 군이 재난상황에서 많은 기여를 하였다. 그러나 '90년대 이후 대형 사고들이 발생함에 따라 국가재난대응체계가 기존 자연재해 중심에서 사회재난으로 점차 확대되고 있으며 재난의 양상도 복잡화되고 있다. 이에 「재난 및 안전관리 기본법」(이하, 「재난안전법」)은 재난 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하는 주관기관을 지정하고 있다.

「재난안전법」과 연계한 「국방 재난관리 훈령」에 따르면, 국방재난대응 개념은 크게 ①군내 재난예방·대비·대응·복구, ②민간 재난 대응·복구 지원, ③긴급구조 지원, ④해외 재난 긴급구조 지원으로 구분이 가능하다. 본 연구에서는 이 가운데, 민간 재난 대응·복구 지원과 긴급구조 지원을 중심으로 국방재난대응체계를 분석하여 문제점을 식별하였으며, 이 중 3가지 사항에 대한 발전 방향이 '21년 3월에 개정된 「국방 재난관리 훈령」에 반영되었다. 이에 본 연구에서 식별했던 기존 국방재난대응체계의 문제점과 훈령에 반영된 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 국방재난 분류체계이다. 기존 「국방 재난관리 훈령」은 민간 재난 대응·복구 지원 및 긴급구조 지원의 법적 근거가 서로 상이함에도 “재난피해복구 대민지원”의 하위개념으로 함께 포함시켜 국방재난대응 운용개념에 혼선이 초래되고 있었다. 일반 대민지원은 「재난안전법」 제39조 및 제44조에 근거하고 있으며, 민간에서 산불, 풍수해, 감염병 등의 재난이 발생했을 때 지원을 요청받은 관할 지역 인근 군부대 등이 대상인 반면, 긴급구조 지원은 「재난안전법」 제51조 및 제57조에 근거하고 있으며, 해양선박사고, 건축물 붕괴 등이 발생했을 경우 탐색구조부대, 재난구조부대, 재난신속대응부대의 지원 활동이 해당되기 때문이다. 이에 본 연구는 국가 차원의 「재난안전법」과 개념상 연계를 강화하기 위해서 현 국방재난대응 분류체계에 대한 개선이 필요함을 지적하였으며, 이를 바탕으로 「국방 재난관리 훈령」은 기존 국방 재난분류의 상위 항목에서 “재난피해복구 대민지원”을 “민간 재난 대응·복구 지원”과 “긴급구조 지원”으로 대체하였다. 이를 통해 국방재난의 개념을 법적 근거에



따라 군내 재난, 민간 재난, 긴급구조, 해외 재난으로 병렬적으로 구분하기가 용이해졌으며, 재난대응을 위한 군의 역할 식별에도 도움을 줄 것으로 판단된다.

둘째, 지휘통제권의 일원화와 재난신속대응부대 통합이다. 「재난안전법」 제57조제3항제2호 및 「재난안전법 시행령」 제4조제2호를 근거로 지정된 “재난대응부대” 중 재난구조부대는 육군본부가, 탐색구조부대는 합참이, 재난신속대응부대는 해병대사령부가 각각 지휘·통제하였다. 하지만 민간 재난 대응·복구를 위해 각 급 부대가 타 작전사 책임지역으로 이동하거나 주요 전투장비를 투입하는 경우에는 합참의장의 조정과 통제를 받아야 했다. 그 결과, 재난구조부대와 재난신속대응부대의 경우, 합참과 해당 군 본부·사령부의 이중 지휘·통제를 받아야 하는 상황이 발생하고 있었다. 이에 이번 훈령 개정을 통해 합참과 각 군 본부로 이원화된 재난대응부대의 지휘통제권을 합참으로 일원화하여 긴급구조 지원 임무의 적시성 및 통합성을 강화하였다. 또한 기존의 육군 재난구조부대와 해병대의 재난신속대응부대를 통합함으로써, 재난상황 발생 시 재난신속대응부대의 투입 횟수 및 활용성을 확대할 수 있을 것으로 판단된다.

셋째, 재난대응부대의 장비·물자 인가 관리이다. 재난대응부대가 보유한 장비·물자 보유기준상품목들은 긴급구조기관인 소방청·해경의 자문 및 기존사례를 참고하여 선정하고 있는데, 「국방 재난관리 훈령」 상 부여된 임무와 대체적으로 부합하고 있다. 그러나 재난대응부대가 보유한 장비·물자 수량의 경우 일부 부대에서 장비·물자의 인가 대비 보유 충족률이 다소 낮은 실정이었다. 이번에 개정된 훈령에서는 재난대응부대의 장비·물자의 인가 관리 조항을 신설하여 재난대응부대들이 「국방전력발전업무훈령」 제163조에 따라 장비 편성표 및 물자배당기준서를 작성한 후 장비와 물자를 인가 관리할 것을 새롭게 규정하였다. 이를 통해 신규 획득에 대한 책임성이 강화되고, 불필요한 획득을 방지해 예산의 효율적 배분 및 사용에 기여할 것으로 판단된다. 또한 재난대응부대들은 보유한 장비들에 대해 사용연한과 결함정도를 고려하여 장비전투준비태세 평가 및 보충·도태계획 등을 수립할 수 있을 것이다.

앞서 살펴본 바와 같이 이미 훈령 개정을 통해 반영된 사항 외에 향후 장기적으로 발전시켜야 할 사항은 다음과 같다. 먼저 주관기관의 비용정산이다. 재난관리에 필요한 비용은 그 시행의 책임이 있는 자가 부담하며 응원에 드는 비용도 응원을 받은 자가 부담하는 것이 원칙이다. 그러나 군의 민간 재난 대응·복구 지원 시 예산제약 등을 이유로 주관기관의 비용 부담이 원활히 이루어지지 않는 실정이다. 비용 정산이 원활히 이루어질 수 있도록 「재난안전법」 제62조(비용 부담의 원칙) 및 제63조(응급지원에 필요한 비용)와 「행정절차법」 제8조(행정응원)제6항 등을 근거로 군에 재난 대응·복구 지원을 요청한 해당 부처가 기획재정부로부터 목적예비비 지출 승인을 득하고, 이를 통해 국방부에 비용정산을 해주는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

뿐만 아니라 국가재난관리와 연계한 국방재난대응체계의 발전을 위해서는 평시 재난대응 안전한 국훈련 등을 통해 재난상황 발생 시 민·군 재난대응협력체계의 효율적 작동을 점검해야 한다. 즉, 발생 가능한 재난 시나리오별로 대응책을 수립하여 민의 수용능력을 초과하는 대규모 재난 발생 시 군이 지원할 수 있는 인력·장비·물자 정보를 사전에 식별하고, 정기적인 민·군 합동훈련을 통해 개별 시나리오별로 민·군 재난대응협력체계의 문제점 및 개선방안을 도출하여야 할 것이다.^{KI}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국가재난관리와 연계한 국방재난대응체계 발전방향 연구』 연구자(김경곤, 우제웅, 손윤진, 최수빈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.